

1500452-34.2022.8.26.0302
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 05/07/2022
... como se infere:

Apelações criminais - Tráfico de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico - Sentença condenatória - Recurso dos réus objetivando a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas e o abrandamento do regime prisional - Admissibilidade parcial - Crime de tráfico: Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Depoimentos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú
1ª Vara Criminal
Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500452-34.2022.8.26.0302 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500452-34.2022.8.26.0302
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2078054/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 23759578 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2078054 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CARLOS HENRIQUE GOMES DE SANTANA e outros
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

CARLOS HENRIQUE GOMES DE SANTANA, alcunha "Baixada" e "Italo", GABRIEL ANTONIO REZENDE DE CARVALHO e LEONARDO DE MOURA BAPTISTA RODRIGUES MARQUES, qualificados, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput e artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 na forma do artigo 69, do Código Penal (concurso material) porque, agindo em concurso e com unidade de propósitos teriam se associado, de maneira estável e duradoura, para praticar, de forma reiterada, tráfico de drogas. No dia 21 de março de 2022, por volta das 17h00min, na Rua Armando Poloniato, n.º 91, apartamento n.º 26, Jardim Parati, Jaú-SP, os réus teriam guardado, para fins de tráfico, 211,72 gramas de cocaína (2 porções brutas),

sem autorização.

Notificados (Carlos à fl. 1544, Leonardo à fl. 1577 e Gabriel à fl. 1673), os réus ofereceram defesa prévia (Carlos às fls. 1555/1559, Leonardo às fls. 1674/1694 e Gabriel às fls. 1581/1598).

A denúncia foi recebida em 08 de junho de 2022 (fls. 1835/1839).

Os réus foram citados.

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público requereu a absolvição de Leonardo e Gabriel; quanto a Carlos, pugnou pela condenação pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

A defesa do acusado Carlos requereu o reconhecimento de nulidade quanto à expedição de mandado de busca. Outrossim, postulou pela absolvição; subsidiariamente, requereu a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, bem como teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

A defesa dos acusados Leonardo e Gabriel requereu a absolvição.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deixo de reconhecer a postulada nulidade quanto à expedição de mandado de busca. Isso porque, consoante relatado pelo Policial Civil Balduin em juízo, não foram apenas delações apócrifas que ensejaram a expedição de mandado. Com efeito, o mesmo policial, além da outra testemunha policial ouvida (Bruno), relataram investigações anteriores quanto ao mesmo acusado. Além disso, realizaram investigações quanto à localização de Carlos. Dessa maneira, os elementos existentes nos autos permitem concluir de modo diverso do alegado pela Defesa.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou demonstrada nos autos por intermédio do auto de prisão em flagrante de fls. 03/09, do mandado de busca e apreensão do processo de nº 1500449-79.2022.8.26.0306 juntado a estes autos (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 38/41), auto de exibição e apreensão (fls. 44/45), auto de constatação preliminar de substância entorpecentes (fl. 46), fotografias (fls. 87/88), informação de nº 122/2022 (fls. 216/221), laudo definitivo dos entorpecentes apreendidos (fls. 268/272) e dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é parcialmente certa.

A testemunha Policial Civil Paulo afirmou que, desde o final de 2021, apareceu na cidade o réu Carlos, conhecido como “Baixada” e “Ítalo”. Ele teria vindo da baixada santista com o intuito de fornecimento de drogas. A atividade principal de fornecimento seria o Bairro Maria Luiza IV, onde existem diversos traficantes, e no Jardim São José. Em certo dia, ele fora conhecido pela equipe, em razão de uma diligência no bairro, sendo um dos alvos “Carlinhos”, e a equipe viu o veículo do aludido réu. Não foi possível a abordagem naquele momento, porém, em diligências ele foi abordado na entrada do bairro, próximo ao pontilhão do “Maria Luiza”. O carro havia resquícios de droga, sendo apreendido dinheiro; na abordagem, ele destruiu o celular. Receberam informações de que o aludido réu continuava trazendo para a cidade. Surgiu informação de que ele recebera drogas da “baixada santista” e que ele tinha drogas guardadas na casa dele. Apuraram o apartamento que ele residia no prédio e, diante da identificação do endereço, foi solicitada busca para o local e, diante da possibilidade de retirada de drogas, no apartamento onde fica guardada, foi cumprida busca logo com a expedição do mandado. As informações indicavam que ele estava com duas pessoas que teriam trazido as drogas. Todos negaram o envolvimento com Carlos, somente dizendo que estavam no local a passeio. Em revista ao apartamento, no banheiro, foram localizadas 2 porções de cocaína (cerca de 210g). Não localizaram apetrechos de uso de cocaína quando do cumprimento do mandado. Assumiu a droga como sendo sua, isentando os demais. A história relatada era de que teriam passado em festas em Itapuú e Jaú. Não tinham informações quanto aos nomes de Gabriel e Leonardo. Com relação a Carlos, tem 2 informantes que colaboram com a polícia e passaram as informações. Foram apreendidos os celulares dos réus. Não localizaram conversas de tráfico. Os réus

falaram que compararam 50g em Itapuí, para uso; porém, foi encontrada quantidade superior a 200g. Quando do cumprimento do mandado, a probabilidade de ser Carlos o responsável pelas drogas era grande. Quanto à análise de fls. 216/221, não tem conhecimento sobre os fundamentos pelos quais se entenderia que o telefone indicado é atribuível a "Baixada". O "Carlos Augusto", de fl. 218, acredita que não ouvido. Houve diligências prévias além dos informantes, tal como levantar informações sobre onde o investigado residia. Não realizaram campanhas. Tem outra pessoa a quem atribui o apelido de "Baixada", mas não como "Ítalo". Porém, esse outro "Baixada" não residia no mesmo local e não tinha ligações com as pessoas investigadas no "Maria Luiza IV". Apreenderam o veículo porque havia informações de que teria sido o meio utilizado para transporte das drogas.

Na mesma senda foram os dizeres da testemunha Policial Civil Bruno.

O réu Leonardo, no interrogatório, negou a prática dos delitos. Estavam descansando no local após uma festa em Itapuí. Conhece Gabriel em decorrência do trabalho; Carlos conheceu antes, de Santos, mas o conhecia bem. Gabriel pede para Leonardo ir junto quando viaja para o interior a trabalho (Gabriel faz trabalho de Uber e, quando a viagem é longa, auxilia-o). Carlos iria voltar para Santos. Primeiro foram para Rio Preto e, depois, para Itapuí, após o que dormiram em Jaú. Tem conhecimento que a polícia encontrou a droga que "sobrou" da festa. Não sabe o que realmente encontraram. Não se recorda de ter levado de volta a droga. Adquiriram a droga em conjunto; o que sobrou devem ter levado para casa. Foi o próprio Leonardo quem foi comprar a droga.

Interrogado, o réu Gabriel negou os fatos. Combinou com Carlos (conheceu-o em decorrência de trabalho) de buscá-lo em Jaú (realiza serviço de Uber). Chegaram em Jaú e combinaram de ir a uma festa em Itapuí. Voltaram, após, para o apartamento de Carlos. A polícia, na manhã, entrou na casa e apresentaram droga que disseram que localizaram. A polícia falou que tinha um invólucro de droga na casa; foi Leonardo que pegou a droga em Itapuí e levou para a casa. Em Itapuí, na festa, fizeram uma "vaquinha" para comprar droga. Desconhece apelidos de Carlos.

O réu Carlos, ao ser interrogado, negou a prática dos delitos. Disse que se mudou para a cidade de Jaú para trabalho. A polícia se engana ao se associar com "Baixada", bem como não quebrou qualquer celular. Os demais réus iriam levá-lo para Santos. Resquícios de droga encontrados no veículo são decorrentes de uso de droga. Não tinha conhecimento de ter droga no banheiro de sua casa; não havia droga no apartamento. No dia anterior, foram a uma festa em Itapuí. Lá, consumiram entorpecente. Acredita que sobrou entorpecente da festa e levaram parte para casa. Destarte, pelas provas amealhadas, verifico ser o caso de procedência parcial da ação penal, pois o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas apenas em relação ao acusado Carlos.

A investigação policial das condutas delituosas iniciou-se com o réu Carlos, conforme informação de fls. 216/221. Após denúncias de que o acusado seria responsável pela distribuição de drogas no município Jaú-SP, com boletins de ocorrência também no município de Guarujá-SP, foi deferida a expedição de mandado de busca e apreensão (fls. 01/02) nos autos de nº 1500449-79.2022.8.26.0302, regular como já fundamentado.

Efetuada a diligência na residência de Carlos, no dia 21 de março de 2022, os policiais localizaram quantidade considerável de cocaína. Nesse sentido, o envolvimento do referido réu na conduta criminosa fica evidente, pois, quando apreendida, a droga encontrava-se dentro de seu apartamento, mais precisamente no banheiro.

Outrossim, tanto o auto de constatação preliminar (fl. 46) como o laudo definitivo (268/272) concluem que os entorpecentes localizados na busca correspondem à cocaína (fl. 270).

A versão apresentada pelo réu de que a droga era apenas para uso não é crível. Apenas como referencial, cumpre trazer à baila a tabela esquemática presente no Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre o Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, elaborado pela Secretaria do Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná no ano de 2014, citada no julgamento do RE 635.659, Repercussão

Geral, de Rel. do Min. Gilmar Mendes. O estudo mencionado aponta, apenas como um norte que a) a quantidade média diária para uso individual de "maconha" é de 2,5 gramas, amparado na Portaria nº 95/96 Portugal, sugerida como parâmetro pela SENAD/MJ; b) a quantidade média para uso individual de "cocaína" (sal) é de 0,2 gramas, consoante a mesma Portaria.

Ademais, o §2º do art. 28, da Lei de Drogas, traz como parâmetros para definição de usuário tanto a quantidade como a natureza da substância apreendida, ambas desfavoráveis no caso concreto, superando em muito o percentual considerado para uso diário. As demais investigações realizadas, somadas às circunstâncias em que a droga foi encontrada trazem a certeza necessária da condenação do tráfico.

Nesse sentido, a simples alegação de que o réu seria (somente) usuário de drogas não tem o condão de eximi-lo (convergindo para uma eventual desclassificação que fosse) do tráfico, que, como se viu, comprovadamente, fazia, mesmo porque é cada vez mais recorrente pessoas sustentarem esse vício com a revenda do que consomem.

Nesse sentido: [...] A mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra. [...] (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018).

Ainda a respeito: [...] Embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que ele praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas [...] (STJ, REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06/03/2018).

Soma-se ao conjunto probatório os dizeres uníssomos das autoridades responsáveis pelo cumprimento do mandado de fls. 1/2, tanto na fase extrajudicial (fls. 30/31 e 32/33) como em juízo. Todos são categóricos em afirmar a consumação do tráfico, em função das diligências e investigações efetuadas.

Não há motivo para se duvidar da versão apresentada pelos policiais que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado, "os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré - Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 - grifo não existente no original)

Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil

escopo inculpar inocentes. (RT 411/266)

Dessa forma, a quantidade e a forma de acondicionamento em que os entorpecentes foram encontrados, bem como a quantia apreendida junto com a droga indicam que o acusado Carlos praticou o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, nas modalidades "guardar".

Observo que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020)".

Por outro lado, conforme ponderado pelo representante do Ministério Público, não há provas concretas acerca da autoria dos réus Gabriel e Leonardo. A presença de ambos no momento da apreensão das drogas no apartamento de Carlos, embora possa ser considerada como indício, não é suficiente para a condenação no crime de tráfico de drogas.

Ressalto que não houve investigações anteriores sobre os acusados Gabriel e Leonardo aptas a identificá-los como responsáveis pela droga apreendida ou trazer aos autos qualquer outra evidência relacionada ao tráfico. Em especial, na extração de dados realizada às fls. 273/1398 nada foi encontrado que pudesse corroborar nesse sentido com a versão acusatória.

Assim, havendo dúvidas do órgão julgador quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio basilar do direito penal do favor rei, consubstanciado no caso, no princípio do in dubio pro reo. Em outras palavras, a aplicação do direito penal deve ser restrita aos casos em que há certeza do juízo, sob pena de violação da predominância do direito à liberdade.

Ainda, quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006), não vislumbro sua ocorrência. Também não se verifica nos autos provas de estabilidade e de permanência exigidas para a configuração desse delito, não restando caracterizado no caso concreto.

A jurisprudência já se posicionou no sentido de que, para configuração do crime, mister que haja prova da efetiva associação para a traficância em outros negócios, não bastando que seja ocasional.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência consolidada do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, como se infere:

Apelações criminais - Tráfico de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico - Sentença condenatória - Recurso dos réus objetivando a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas e o abrandamento do regime prisional - Admissibilidade parcial - Crime de tráfico: Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Réus surpreendidos na posse de razoável quantidade de cocaína e maconha - Penas-base reduzidas - Réus reincidentes - Reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao réu Elzo - Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, bem configurada - Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos - Regime prisional fechado adequado - Crime de associação ao tráfico: Não demonstrado - Acervo probatório insuficiente para o desate condenatório - Inexistência nos autos de provas cabais do vínculo associativo duradouro entre os réus, sob os aspectos da estabilidade e permanência - Aplicação do princípio in dubio pro reo. Recursos parcialmente providos. (TJSP;

Apelação Criminal 1500503-63.2020.8.26.0545; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/05/2022; Data de Registro: 06/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. I - Preliminar de nulidade pela ausência de realização de exame toxicológico afastada. II - Sentença mantida em relação ao tráfico. Materialidade e autoria comprovadas desse delito. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela prisão dos réus. Impossibilidade de desclassificação do crime para o de porte para uso próprio. Penas inalteradas. Tráfico privilegiado não reconhecido. Regime prisional mantido no fechado. III - Associação para o tráfico de drogas. Absolvição necessária, diante da ausência de provas da estabilidade, permanência e habitualidade, bem como o animus, que se traduz no prévio ajuste para a formação de um vínculo associativo entre os envolvidos. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação Criminal nº 1500984-57.2020.8.26.0567 - Salto de Pirapora - a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator: MARCOS CORREA), Julgamento 24/02/2021 - grifos não existentes no original).

"REVISÃO CRIMINAL - Entorpecente - Tráfico - Concurso de pessoas - Reunião do peticionário com outras pessoas para a traficância apenas ocasional - Participação que se limitou a um único negócio - Não caracterização - de delito autônomo de associação e formação de quadrilha, prevista no artigo 14 da Lei 6.368/76, que não pode confundir-se com simples co-autoria - Aumento de pena, pela incidência do artigo 18, inciso III da Lei 6.368/76 - Revisão parcialmente acolhida." (Revisão Criminal n. 227.286-3 - São Paulo - 3º Grupo de Câmaras Criminais - Relator: Debatin Cardoso - 10.09.98 - M.V.) "ENTORPECENTE - Tráfico e Associação - Artigo 12 caput e 14 da Lei 6.368/76 - Descaracterização da associação prevista no artigo 14, por não comprovada a habitualidade - Reclassificação para o delito do artigo 18, inciso III, da referida Lei - Recursos parcialmente providos." (Apelação Criminal n. 230.120-3 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator: Oliveira Ribeiro - 03.03.98 - V.U.)

Em que pese haver denúncias no sentido de que o acusado Carlos estivesse associado a outras pessoas para a distribuição de drogas, não há, nos autos, informações que comprovem sua relação com Leonardo e Gabriel, nos moldes que requer o tipo penal. As conversas obtidas na perícia realizada nada mencionam sobre a relação dos réus e que as informações obtidas em outros processos não podem ser consideradas como prova aptas a ensejar a condenação na associação neste caso.

Resta, então, frágil o conjunto probatório carreado nos autos e estão ausentes os requisitos necessários para a caracterização do crime de associação. Por isso, não havendo elementos seguros, inviável a condenação nessa parte, aplicando-se a máxima penal do in dubio pro reo.

Diante do exposto, conclui-se que os elementos obtidos indicam com a certeza necessária de que o réu Carlos praticou a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei de Drogas, porém, há dúvidas quanto aos réus Gabriel e Leonardo. Ausente também conjunto probatório robusto quanto à estabilidade e à permanência para caracterização da associação, impõe-se neste caso a absolvição dos réus.

Passo, agora à dosagem da pena.

PENA.

O réu Carlos é primário. Atento a essa circunstância e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa. O dia multa deverá ser calculado no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do acusado.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes. Não há que se reconhecer a atenuante da confissão, em razão de o réu ter assumido a propriedade da droga

apenas para uso próprio, conforme teor da súmula 630 do STJ.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, considerando que o acusado não é reincidente, nem há demonstração inequívoca de se que dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, reduzo a pena em 1/2 (metade), resultando, como pena final, 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em razão da quantidade da droga encontrada, em especial por se tratar de cocaína pelos efeitos nocivos conhecidos.

Considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código Penal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (2 anos e 6 meses), fixada ela em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal. Nessa linha: Supremo Tribunal Federal, HC 118.676, MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 11/03/2014, DJE 28/03/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 116.777, SC, Relª Min. Rosa Weber, Julg. 25/02/2014, DJE 18/03/2014.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda penal para:

a) CONDENAR CARLOS HENRIQUE GOMES DE SANTADA, alcunha "Baixada" e "Italo", qualificado nos autos, à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (art. 46, §3º, do Código Penal), pelo mesmo período da condenação (2 anos e 6 meses), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada à entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução e pena de multa consistente no pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/2006; bem como para ABSOLVÊ-LO da imputação contida no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

b) ABSOLVER GABRIEL ANTONIO REZENDE DE CARVALHO, qualificado nos autos, das imputações contidas nos artigos 33, "caput" e 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

c) ABSOLVER LEONARDO DE MOURA BAPTISTA RODRIGUES MARQUES, qualificado nos autos, das imputações contidas nos artigos 33, "caput" e 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Considerando a pena ora fixada, não mais se justifica a clausura. Assim, desde logo, expeça-se alvará de soltura clausulado quanto ao réu Carlos. Outrossim, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento dos seguintes objetos apreendidos (fls. 44/45): a) R\$ 924,00 - invólucro 4847675 e b) telefone celular Marca Motorola (com tela trincada) - invólucro 4762123, eis que de propriedade do réu Carlos e relacionados ao tráfico de drogas, não tendo o acusado comprovado a origem sua lícita, bem como porque encontrados em situação que se presumia decorrer de obtenção da prática do delito em tela.

Ressalto que, tendo em vista a ausência de provas quanto à prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico em relação aos réus Gabriel e Leonardo, determino a devolução dos demais itens apreendidos, em especial do veículo Placa EXT2A06 Chassi 9BD19713NL3385228 Proprietário MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA, ano 2019/2020, Marca FIAT/SIENA ATTRACT 1.0, Combustível Álcool/Gasolina/GNV Cor Cinza Município SANTOS. Comunique-se o Egrégio Tribunal de Justiça acerca da sentença prolatada para fins de ciência no incidente de restituição apenso. Conforme art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver)

de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.
Custas pelo acusado, observados, se o caso, o benefício da assistência judiciária gratuita. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.
P.I.C.

Jaú, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA